

■ 군검찰 압수물 사무규칙 [별표 1] <개정 2023. 1. 11.>

압수표의 처분명령 요지란과 처분 결과란의 기록방법(제25조 및 제84조 관련)

1. 군검찰부 압수물의 경우

구분	조항	처분명령 요지란	처분 결과란
가. 몰수	제29조 제1항	몰수, 공매 후 국고귀속	공매 통지
	제30조 제1항	몰수, 파괴·폐기	파괴·폐기
	제31조 제1항	몰수, 국고납입	국고납입
	제32조 제1항		
	제33조		
	제34조 제1항		
	제35조 제1항	몰수, ○○○에게 인계	인계
	제36조 제1항		
	제38조 제1항		
	제39조 제2항	몰수, 처분촉탁	촉탁
	제40조 제1항		
나. 위조 · 변조 부분의 몰수	제44조 제1항	위조·변조 부분에 몰수 표시를 한 후 제출인 ○○○에게 환부	환부
다. 소유 권 포기	제47조	소유권 포기, 공매 후 국고귀속 소유권 포기, 파괴·폐기 소유권 포기, 국고납입 소유권 포기, ○○○에게 인계 소유권 포기, 처분 촉탁 위조·변조 부분에 소유권 포기 표시를 한 후 제출인 ○○○에게	공매 통지 파괴·폐기 국고납입 인계 촉탁 환부

		환부	
라. 환부 · 가 환부	제49조 제1항	제출인 소유자 피해자 } ○○○에게 환부, 가 환부	환부 · 가환부
	제50조 제1항		
	제51조		
	제65조		
	제54조	제출인 소유자 피해자 } ○○○에게 환부촉탁 (다른 검찰청에 환 부촉탁하는 경우)	환부촉탁
마. 환부 불능	제49조 제3항	관보공고, 공매 후 국고 귀속	공고의뢰, 공매 통지
		관보공고, 파괴 · 폐기	공고의뢰, 파괴 · 폐기
		관보공고, 국고납입	공고의뢰, 국고 납입
	제56조	관보공고, ○○○에게 인계	공고의뢰, 인계
		관보공고, 처분촉탁	공고의뢰, 촉탁
		위조 · 변조 부분에 관보공고 표 시를 한 후 제출인 ○○○에게 환부	환부
바. 사건 의 이 송	제58조 제1항	○○군검찰부에 송부	송부
	제59조		
	제60조 제1항		
	제61조		
	제62조		
사. 기소 중 지 사 건 , 참고인 증지사	제63조 제1항	보관(기록 편철 · 보관)	보관(기록 편철)

건			
아. 사건 종결 전처 분			
1) 위험 물 폐 기	제30조 제1항	위험발생 우려: 폐기	폐기
2) 환 가 처 분	제66조	멸실·파손·부패 우려: 환가처 분하여 그 대금 보관 보관 곤란: 환가처분하여 그 대 금 보관	환가 통지
자. 몰수 물 의 교부	제46조 제1항	○○○에게 교부	교부
차. 국제 형사사 법공조 사건	제79조 제2항	요청국 인도	법무부 송부
	제79조 제3항	요청국 반환보증 조건부 인도	

2. 수사부대등 보관압수물의 경우

구분	조항	처분명령 요지란	처분 결과란
가. 몰수	제74조 제1항	몰수, 공매촉탁	공매촉탁
		몰수, 폐기촉탁	폐기촉탁
		몰수, ○○○에게 인계촉탁	인계촉탁
		몰수, 처분촉탁	처분촉탁
	제74조 제2항	(공매대금 송부 시)	국고납입
		(세관의 공매대금 송부 시)	국고납입
	제74조 제4항 제75조	몰수, 제출명령	제출명령
나. 소유 권 포 기	제74조 제1항	소유권 포기, 공매촉탁	공매촉탁
		소유권 포기, 폐기촉탁	폐기촉탁
		소유권 포기, ○○○에게 인계촉탁	인계촉탁
		소유권 포기, 처분촉탁	처분촉탁
		(공매대금 송부 시)	국고납입
		(세관의 공매대금 송부 시)	국고납입
		소유권 포기, 제출명령	제출명령

다. 환부·가 환 부·피 해자환부	제74조 제1항	제출인 } 소유자 } 피해자 } ○○○에 환부촉탁, 가환부촉탁 (다만, 환부 불능인 경우는 상당 처분촉탁)	환부촉탁 가환부촉탁
라. 환부 불능	제74조 제1항	관보공고, 공매 후 귀속 관보공고, 파괴·폐기 관보공고, 국고납입 관보공고, ○○○에게 인계 관보공고, 처분촉탁 위조·변조 부분에 관보공고 표 시를 한 후 제출인 ○○○에게 환부	공고의뢰, 공매 통지 공고의뢰, 파괴· 폐기 공고의뢰, 국고 납입 공고의뢰, 인계 공고의뢰, 촉탁 환부
마. 사건 이송	제74조 제1항	보관위탁한 대로 ○○군검찰부에 송부	송부
바. 사건 종결 전 처분			
1) 위험 물 의 폐기	제74조 제1항	위험 발생 우려: 폐기	폐기촉탁
2) 환가 처분	제74조 제1항	멸실·파손·부패 우려: 환가처분 촉탁 보관 곤란: 환가처분촉탁	환가처분촉탁

3. 몰수물이 압수되어 있지 않은 경우 등

구분	조항	처분명령 요지란	처분 결과란
가. 몰수물이 압수되어 있지 않은 경우	제41조 제1항	몰수, ○○○에 제 출명령	제출명령
나. 제출명령에 따르지 않는 경우	제41조 제2항	몰수, 집행관에 집 행촉탁	집행촉탁
다. 공무소에 통지하여 위조·변조 부분을 표 시하게 하는 경우	제44조 제2항	위조·변조 부분 몰 수, ○○○에 통지	통지